CREDITAX

R&D PARTICIPAÇÕES

A origem do crédito

Em 1995

foi constituída a Invesc, **pela lei estadual nº 9.940**, com o principal objetivo de captar recursos para investimentos públicos.

A Invesc lançou, à época, cerca de **dez mil debêntures** no mercado, captando, aproximadamente, R$ 104 milhões.

Em contrapartida

ao investidor, a Invesco oferecia **pagamento de juros de 14% ao ano**, (+) com atualização pela taxa de juros de longo prazo (TJLP).

Além disso, a Invesc dava como **garantia adicional para cumprimento contratual**, ações ordinárias da Celesc, correspondentes a aproximadamente 30% do capital volante da companhia de energia elétrica.

Além d isso, a Lei 9.940/1995 também p revê que a s debêntures d a INVESC podem ser utilizadas na aquisição de Bens comercializados pelo Estado de Santa Catarina:

Art. 8º A sociedade, por decisão de Assembléia Geral, poderá, quando for necessário à consecução dos seus objetivos, atribuir aos títulos de sua emissão as características de permutabilidade e de poder liberatório para:

I - aquisição de bens e direitos do Estado de Santa Catarina e de entidades da administração pública estadual que venham a ser alienados;

Portanto, o ativo torna-se uma opção interessante quando pensamos em privatizações e na possibilidade de pagamento ao Estado de SC mediante debêntures da INVESC.

Características das debêntures

Emissora: Santa Catarina Participação e Investimentos S. A. – INVESC

Legislação: Lei nº 9.940/95

Registro CVM nº: SEP/GER/DEB - 95/107 em 14/12/95;

Situação da Emissora: Inadimplente com as obrigações pecuniárias;

Código do Ativo: CETIP: IVSC 11;

Código do ISIN: BRIVSCDBS012

Banco Mandatário: Banco do Estado de Santa Catarina S.A. (Banco do Brasil);

Coordenador Líder: Banco Bradesco S.A;

Data de Emissão: Para todos os efeitos legais a data de emissão foi 1º de Novembro de 1995;

Data de Vencimento: A data de vencimento das debêntures seria 31 de outubro de 2000;

Quantidade de Debêntures: Foram emitidas 10.000 (dez mil) debêntures numa série única;

Número de Séries: As debêntures foram emitidas numa única série;

Valor Total da Emissão: O valor total da emissão era de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) na data de emissão;

Valor Nominal: O valor nominal das debêntures era de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de emissão;

Forma: As debêntures são na forma nominativas escriturais;

Espécie: As debêntures são da espécie subordinada com direito a permutabilidade;

Conversibilidade: As debêntures não são conversíveis em ações;

Permuta: As debêntures são permutáveis, na proporção de 1 (uma) debênture por 8.800 (oito mil e oitocentas) ações ordinárias nominativas da CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A);

Remuneração: A base de remuneração das debêntures era a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e juros de 14% (quatorze por cento) ao ano, que deveriam ser pagos anualmente, incidentes sobre o valor nominal;

Poder Liberatório: As debêntures podem ser utilizadas como moeda para pagamento de tributos estaduais, vencidos ou vincendos, por seu preço unitário na data de sua utilização;

Negociação:
As debêntures foram registradas para negociação junto ao SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos);

Forma de Utilização:
As debêntures da Invesc podem ser utilizadas no pagamento de tributos estaduais, bem como em garantias de processos executivos fiscais, conforme artigo 8º, inciso II da Lei 9.940/1995.

As debêntures podem ser utilizadas para compra de bens do Estado de Santa Catarina em caso de privatizações, conforme artigo 8º, Inciso I da Lei 9.940/1995. Art. 8º A sociedade, por decisão de Assembléia Geral, poderá, quando for necessário à consecução dos seus objetivos, atribuir aos títulos de sua emissão as características de permutabilidade e de poder liberatório para: **I - aquisição de bens e direitos do Estado de Santa Catarina e de entidades da administração pública estadual que venham a ser alienados;**

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5882/SC perante o Supremo Tribunal Federal:

A Lei Catarinense nº 17.302/17 foi publicada em 30-10-2017, e trouxe condições mais benéficas ao Estado de Santa Catarina com objetivo de limitar o poder liberatório para quitação de débitos de ICMS e revogação da permissão de permutabilidade das debêntures da INVESC prevista na Lei 9.940/95, mencionando expressamente em seus artigos 6º, e, 13º, a seguinte redação:

"Art. 6º A partir da data da publicação desta Lei, os títulos fundados na Lei nº 9.940, de 19 de outubro de 1995, passam a ser atualizados pelo mesmo índice de correção dos créditos tributários da Fazenda Pública. § 1º Fica vedada, a partir da data de publicação desta Lei, a transferência da titularidade dos créditos representados por debêntures emitidas com base na Lei nº 9.940, de 1995.

§ 2º Os contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), titulares, na data da publicação desta Lei, de créditos decorrentes de debêntures fundadas na Lei nº 9.940, de 1995, poderão efetuar a compensação do valor representado pelo respectivo título com débitos tributários próprios de ICMS, a vencer, vencidos ou parcelados, inscritos ou não em dívida ativa, observadas as seguintes condições: [...] Art. 13. Fica revogado o art. 8º da Lei nº 9.940, de 19 de outubro de 1995."

Em que pese a publicação da Lei Estadual nº 17.302/2017, o artigo 6º, parágrafos e incisos foram objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade registrada sob o nº 5.882/SC, intentada pelo Governador do Estado de Santa Catarina em exercício perante o Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento realizado no dia 17-05-2022, julgou a ADI assim pronunciando-se:

"O Tribunal, por maioria, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e, no mérito, conheceu da ação direta para julgar procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade do artigo 6º e, por arrastamento, do artigo 13, ambos da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, que acompanhavam o Relator quanto à procedência da ação direta, mas propunham a modulação dos efeitos da decisão. Os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 6.5.2022 a 13.5.2022." (destaquei).

Pende de julgamento a modulação dos efeitos, apenas.

Quando do julgamento da ADI 5882/SC, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 17.302/2017, bem como, atribuiu efeito repristinatório (reentrada em vigor de norma aparentemente revogada) do artigo 8º, da Lei 9.940/1995, ante a declaração, também, por arrastamento, da inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 17.302/2017, levando a conclusão e a interpretação jurídica (cabível a interpretação jurídica aos advogados), que o pedido de quitação do ICMS é realizado pautando-se na Lei 9.940/1995 (Lei Catarinense), escritura da emissão de debêntures não conversíveis em ações da Santa Catarina Participações de Investimentos – INVESC) válido. Em síntese, os artigos 6º e 13º da Lei 17.302/2017 foram declarados inconstitucionais, repristinando o artigo 8º da Lei 9.940/1995.

Sobre a r epristinação, R ui Medeiros (1999, p . 652, apud FERREIRA, 2009, p . 39), bem explica que " A norma pretensamente r evogada pela norma i nconstitucional se mantém em v igor. Declarada a inconstitucionalidade d a norma revogadora, constata-se que ocorreu uma m era pretensão da norma nula revogar outra norma."

Portanto, em razão do efeito repristinatório, os artigos (6º e 13 da lei catarinense nº 17.302/17) que haviam revogado o artigo 8º da lei catarinense nº 9.940/95 f oram declarados inconstitucionais, de modo que, em decorrência do efeito repristinatório, volta a vigorar a lei anteriormente revogada, permitindo a conclusão de validade e vigência do artigo 8º, da Lei 9.940/1995, bem como, o Poder Liberatório para quitação de dívidas tributárias.

Liminar concedida em MS

à empresa para sustação de protestos e emissão de CPDEN

1. Reconheço

a conexão apontada pela Impetrante relativamente aos autos nº 5005679-30.2023.8.24.0038. Permaneçam os autos reunidos para julgamento simultâneo.

2.Cuida-se de pedido de liminar formulado nos autos do presente Mandado de Segurança impetrado por xxxxx (retirado pela LGPD) em face do GERENTEADMINISTRATIVO DA xxxx REGIONAL DA FAZENDA ESTADUAL -SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - , objetivando a suspensão dos efeitos dos protestos nºs xxxxx e a emissão de CPEN notadamente quanto aos débitos garantidos/quitados por debêntures da Invesc.

A Impetrante alegou, em síntese, que como contribuinte de ICMS, adquiriu, no período de 2014 a 2023, 21 debêntures da Invesc, totalizando o montante de R$60.688.625,97; sempre agiu dentro da legalidade, pois não deixou de recolher o tributo devido, apenas protocolando as debêntures e pedindo a declaração de quitação perante o Fisco; em que pese o próprio Estado tenha criado a Invesc, insiste em não reconhecer o poder liberatório dos títulos e constrange o contribuinte ao pagamento, inscrevendo débitos em dívida ativa, apontando CDA a protesto e ajuizando execuções fiscais; os presentes autos tem o mesmo objeto dos de nº 5005679-30.2023.8.24.0038, também em tramitação neste Juízo, pelo que requer o reconhecimento da conexão entre ambos; em 12.03.24, teve negada a certidão de regularidade fiscal; "

Com exceção das CDA’s que ainda não possuem pronunciamento judicial acerca da aceitação das garantias ofertadas pela Impetrante, TODAS AS DEMAIS ACIMA RELACIONADAS ESTÃO SENDO DISCUTIDAS OUENCONTRAM-SE SUSPENSAS EM RAZÃO DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DEPENHORA/GARANTIA E APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL"; a falta da CPEN impede negociações, a participação em licitação e a adesão ao TTD -Tratamento Tributário Diferenciado; nas execuções que estão pendentes de formalização de garantia, foi oferecida uma carta fiança já aceita pelo Impetrado em outras execucionais; a aceitação das debêntures engendra compensação, causa de extinção do crédito tributário, e não consiste em favor fiscal, dispensando autorização do Confaz, notadamente porque não dá ensejo a guerra fiscal entre os Estados; com a declaração de inconstitucionalidade dos artigos6º e 13 da Lei Catarinense nº 17.302/17 - que revogavam o art. 8º da Lei Estadual nº 9.940/95- , houve um efeito repristinatório da lei que concedia poder liberatório/compensatório das debêntures da Invesc; "o pagamento do ICMS/SC devido nas competências compreendidas até fevereiro de 2018 e realizado por meio da utilização das debêntures emitidas pela INVESC deve ser garantido e considerado como efetivamente quitado", conforme decidido pelo STF nos autos da ADI nº 5.882.

A concessão de liminar em mandado de segurança exige estejam demonstrados relevância do fundamento (fumus boni juris) e a probabilidade de ineficácia da medida caso deferida ao final (periculum in mora), consoante dispõe o art. 7º, inciso III, da Lei nº12.016/09.

O apontamento de CDA's a protesto e negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal importam em restrição de crédito e de atividades (Evento1,DOC5) evidenciando o periculum in mora , também porque " (...) Nas relações de natureza tributária, tão somente 'a probabilidade de as autuações e as execuções fiscais levadas a efeito pelo Fisco ocasionarem prejuízo de difícil ou penosa reparação configura a presençado periculum in mora' (MC n. 1.794, Min. Franciulli Netto; MC n. 5.386, Min. Luiz Fux;REsp n. 66.428, Min. Milton Luiz Pereira)" (AI n. 2011.059924-0, Des. Newton Trisotto).(...)" (TJSC, AI nº 2013.003189-2, de Joinville, rel. Des. Newton Trisotto, julgado em10.06.14).

Santa Catarina, além de negativa de certidão de regularidade fiscal.

A via mandamental, sobretudo em sede de liminar, exige uma caracterização mais robusta da ilegalidade ou abuso de poder.

A tese central do mandamus reside no aventado efeito repristinatório do art. 8ºda Lei nº 9.940/95, diante da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6º e 13 da Lei Catarinense nº 17.302/17, favorecendo o contribuinte que detém debêntures para quitação de débitos tributários perante o fisco estadual, inclusive com a modulação de efeitos da decisão da ADI nº 5.882, reconhecendo o poder liberatório daquelas até a concessão da medida cautelar em 15.02.2018.

O julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5030516-06.2022.8.24.0000 perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, relativamente ao mesmo art. 8º da Lei nº 9.940/95, foi rejeitado em virtude da pretérita decisão do STF na ADI nº5.882, destacando-se o efeito repristinatório deste dispostivo, a ensejar o ajuizamento de nova ADI no STF (ADI nº 7.329).

Avançada a discussão jurídico-constitucional acerca do poder liberatório das debêntures da Invesc - ainda que, anoto, a Impetrante as adquiriu entre 2014 e 2023, quando já extremamente controversa a sua legitimidade como forma de quitação de débitos tributários - já houve modulação de efeitos em favor dos contribuintes até fevereiro de 2018, aliado ao fato de que as execuções fiscais em andamento estão garantidas ou pendentes de aceitação do bem ofertado, de modo que tenho por temerária a negativa de certidão de regularidade fiscal e a adoção de medidas restritivas de crédito, obstaculizando o desenvolvimento das atividades empresariais da Impetrante.

Nesses termos, penso que a cautela há de prevalecer, como pontua o TJSC no sentido de que "Ao examinar pedido de antecipação dos efeitos da tutela, deve o juiz'perquirir sobre o fumus boni iuris, sobre o periculum in mora e também sobre a o impetrado (ou, de modo geral, o réu em ações cautelares)' (Athos Gusmão Carneiro). À luz do princípio da proporcionalidade é forçoso concluir que: a) quanto mais denso o fumus boni juris, com menos rigor deverá o juiz mensurar os pressupostos concernentes ao periculum in mora; b)

quanto maior o risco de perecimento do direito invocado ou a probabilidade de ocorrer dano de difícil reparação, com maior flexibilidade deverá considerar os pressupostos relativos ao fumus boni juris.

Cumpre-lhe atentar que, 'no conflito entre dois bens jurídicos, deve-se outorgar a tutela para evitar que o bem maior seja sacrificado ao menor, segundo uma escala de valores pela qual se pauta o homo medius, na valoração dos bens da vida' (Carreira Alvim)' (AI n. 2008.031776-5) (TJSC, Des. NewtonTrisotto)" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 0011057-16.2016.8.24.0000, de Navegantes, rel.Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12-07-2016).

Diante do exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do protestos lavrados em desfavor da Impetrante (Evento1, DOC6 - protestos nºs 144557,172743, 176327, 176329 e 186053) e a emissão de CPEN em favor desta, , até o julgamento definitivo desta demanda. Expeça-se ofício ao respectivo Cartório de Títulos. Intimem-se. Notifique-se a Autoridade Impetrada para prestar as Informações no decêndio legal (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09). Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, na forma do art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. Após, dê-se vista ao Ministério Público. (TJSC, LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA nº 5010809-64.2024.8.24.0038/ SC, 18.03.2024).

Liminar concedida em MS

Para não inclusão de empresa em cadastro de grande devedor do estado de SC – tributo quitado com as debêntures da INVESC

Emerge dos autos que a Impetrante foi intimada para regularizar a sua situação fiscal perante o Estado de Santa Catarina, sob pena de enquadramento como “devedora contumaz”, sujeitando-a a medidas específicas quanto à fiscalização, acesso a benefícios fiscais, apuração de ICMS e representação por crime contra a ordem tributária.

A via mandamental, sobretudo em sede de liminar, exige uma caracterização mais robusta da ilegalidade ou abuso de poder.

A tese central do mandamus reside no aventado efeito repristinatório do art. 8º da Lei nº 9.940/95, diante da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 6º e 13 da Lei Catarinense nº 17.302/17, favorecendo o contribuinte que detém debêntures para quitação de débitos tributários perante o fisco estadual.

Pendente a discussão jurídico-constitucional acerca do poder liberatório das debêntures da Invesc - ainda que, anoto, a Impetrante as adquiriu entre 2014 e 2019, quando já extremamente controversa a sua legitimidade como forma de quitação de débitos tributários - tenho por temerário o enquadramento do contribuinte em regime tributário rígido e diferenciado, com nefastas consequências ao desenvolvimento de suas atividades empresariais.

Acrescento, ainda, que em análise por amostragem das Execuções Fiscais ajuizadas em face da Impetrante

Autos nº 0900125-89.2018.8.24.0026), verifico que parte delas de fato estão garantidas por uma Carta Fiança, aceita pelo Exequente, no valor de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), o equivalente a quase metade dos créditos constituídos em detrimento do contribuinte (Evento1, DOC5).

Em tal cenário de incertezas quando aos recursos/títulos do contribuinte para obter a quitação de seus débitos, aliado ao fato de apresentar garantia em substancial parte daqueles ajuizados, não se afigura razoável a penalização severa que compromete as suas atividades, estabelecendo regime diferenciado de recolhimento, fiscalização e revogação de benefícios, majorando de forma ampla a "carga" tributária.

Diante do exposto, defiro a liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha, por ora, de enquadrar a Impetrante como "devedora contumaz", ou ainda, que suspenda os efeitos de tal enquadramento, até o julgamento definitivo desta demanda ou o julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5030516-06.2022.8.24.0000 perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, o que ocorrer primeiro. (Sentença 5005679-30.2023.8.24.0038/ SC – publicada em 15.08.2023).

Decisão do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Hélio do Valle Pereira

Nos autos do Recurso do Estado de Santa Catarina nº 0301128-02.2016.8.24.0026

1. O Estado de Santa Catarina apela da sentença proferida na Comarca de Guaramirim pela qual se reconheceu o poder liberatório das debêntures emitidas pela Invesc, e se declarou a extinção de créditos tributários em nome de Inecel Estruturas Elétricas Ltda. pela compensação.

O pedido inicial está amparado no art. 8º da Lei Estadual 9.940/1995.

"Art. 8º A sociedade, por decisão de Assembleia Geral, poderá, quando for necessário à consecução dos seus objetivos, atribuir aos títulos de sua emissão as características de permutabilidade e de poder liberatório para:

I - aquisição de bens e direitos do Estado de Santa Catarina e de entidades da administração pública estadual que venham a ser alienados;

II - quitação de dividas tributárias.

Parágrafo único. Para efetivação do disposto no inciso II, tratando-se de crédito tributário inscrito em dívida ativa, fica assegurada uma valorarão adicional do título em até 20% (vinte por cento)".

Penso assistir razão ao amicus curiae A. Angeloni & Cia Ltda. em seu pleito subsidiário, assim deduzido:

Noto que as razões para o reconhecimento da inconstitucionalidade do Art. 6º da Lei Estadual catarinense 17.302/2017 não maculam, ex ante, o que dispõe o Art. 8º da Lei nº 9.940/1995, que sequer experimentou questionamentos quanto à sua constitucionalidade nestes autos.

Ademais, a repristinação do artigo em tela, ante a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do Art. 13 da Lei 17.302/2017, pode contribuir, penso eu, para que o Estado de Santa Catarina venha a promover solução definitiva quanto ao passivo referente às debêntures da INVESC.

Em resumo: após o posicionamento do STF (inclusive de caráter vinculante) em face da Lei 17.302/2017, as debêntures apresentadas estão subordinadas ao disposto no 8º da Lei Estadual 9.940/1995, de modo que é preciso aguardar a deliberação sobre a validade da regra.

3. Assim, determino a suspensão deste processo nos termos do art. 313, inc. V, a, do CPC, na espera da deliberação pelo Órgão Especial acerca do incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 5030516-06.2022.8.24.0000. Intimem-se. (grifo próprio). (TJSC - 0301128-02.2016.8.24.0026 – Decisão Publicada em 08-11-2022).

Decisão do Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Hélio do Valle Pereira

Nos autos do Recurso de Apelação nº 0301336-49.2017.8.24.0026

A pretensão está amparada no art. 8º da Lei Estadual 9.940/1995, mas esse dispositivo foi revogado pelo art. 13 da Lei Estadual n. 17.302/2017.

Só que recentemente o STF declarou a inconstitucionalidade por arrastamento do tal art. 13, ensejando a repristinação do aludido art. 8º da Lei Estadual 9.940/1995 (nos termos do art. 11, § 2º, da Lei 9.868/99), como consignou expressamente o Min. Gilmar Mendes:

V - Da inconstitucionalidade por arrastamento do Artigo 13 da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017.

Nada obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do Art. 6º da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017, pelas razões já expostas, não deixo de perceber a relação de interdependência entre a sua previsão normativa e a revogação levada a termo pelo Art. 13 da mesma lei, igualmente inserido via emenda parlamentar na tramitação da MP 212/2017.

Noto que as razões para o reconhecimento da inconstitucionalidade do Art. 6º da Lei Estadual catarinense 17.302/2017 não maculam, ex ante, o que dispõe o Art. 8º da Lei nº 9.940/1995, que sequer experimentou questionamentos quanto à sua constitucionalidade nestes autos.

Ademais, a repristinação do artigo em tela, ante a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do Art. 13 da Lei 17.302/2017, pode contribuir, penso eu, para que o Estado de Santa Catarina venha a promover solução definitiva quanto ao passivo referente às debêntures da INVESC.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto pela confirmação da Medida Cautelar anteriormente concedida e, avançando no julgamento de seu mérito , conheço da presente Ação Direta de Constitucionalidade para julgar procedente seu pedido, declarando a inconstitucionalidade do Artigo 6º e, por arrastamento, do Artigo 13, ambos da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017.

(ADI 5882, j. 16/05/2022 - grifei)

É verdade que os embargos declaratórios opostos na ADI 5.882 ainda não foram julgados, mas o conteúdo limitado desse tipo recursal não sugere a possibilidade de mudança substancial da decisão do STF, o que justificou o levantamento da suspensão independentemente do trânsito em julgado.

Seja como for, este processo deve ser novamente suspenso. A solução da lide exige, agora, a análise acerca da validade do art. 8º da Lei Estadual 9.940/1995, que teve a inconstitucionalidade suscitada (autos n. 5030516-06.2022.8.24.0000) pela Quarta Câmara de Direito Público no processo n. 0016670-21.2011.8.24.0023. Deve-se respeitar o art. 97 da Constituição Federal, aguardando-se o pronunciamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

É aspecto que deve ser levado em consideração, de sorte que pende atualmente uma questão prejudicial essencial, razão pela qual, enquanto pendente, não se pode deliberar conclusivamente.

Em resumo: após o posicionamento do STF (inclusive de caráter vinculante) em face da Lei 17.302/2017, as debêntures apresentadas estão subordinadas ao disposto no 8º da Lei Estadual 9.940/1995, de modo que é preciso aguardar a deliberação sobre a validade da regra.

3. Assim, determino a suspensão deste processo nos termos do art. 313, inc. V, a, do CPC, na espera da deliberação pelo Órgão Especial acerca do incidente de arguição de inconstitucionalidade n. 5030516-06.2022.8.24.0000. Intimem-se. (TJSC - 0301336-49.2017.8.24.0026– Decisão Publicada em 08-11-2022). V

Debênture da INVESC aceita como garantia em execução fiscal

R.h.

1- Situação do processo:

Executado oferece à penhora 1 (uma) debênture (Evento 8, PET1).

Fazenda aceita a carta como garantia nº. 00001172/2020 (Evento 14, PET1).

É o relatório.

2- Pelo exposto:

2.1 - Defiro a penhora da debênture n. 00001172/2020 (Evento 14, PET1);

2.2 - Faça se a penhora por termo nos autos;

2.3 - Intime-se a parte executada para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da LEF) oferecer embargos, cientificando-a de que tais embargos não terão efeito suspensivo, salvo se demonstrada a hipótese declinada no § 1º, do art. 919, do Novo Código de Processo Civil;

2.4 - Após, concluso para analise. (Decisão nos autos do processo 5001977-40.2021.8.24.0008, proferida em 03-03-2021).

Decisão penal favorável

No caso, o réu foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto noart. 2º,II, da Lei n. 8.137/90, por 8 vezes, na forma dos arts. 69 e 71 do Código Penal, haja vista o não recolhimento do ICMS nos meses de agosto e outubro de 2011, fevereiro, abril, maio e junho de 2012 e setembro e outubro de 2015 (ev. 1, doc. 1).

O réu comprovou, nestes autos, ser titular das debêntures de emissão da INVESC, que foram adquiridas da empresa KR Investimentos Ltda. (ev. 17, INF165, p. 8-11; ev. 18, INF182, p. 4-7).

E a debênture (01)ofertada como caução no juízo cível, alcançou o valor total de R$ 924.131,67 (atualizado em 12/06/2017) (ev. 3, p. 2, autos n. 03044012220178240036;e ev. 162, p. 138, destes autos), superando o valor da dívida apontada na denúncia (R$225.428,94 - ev. 1, doc. 1).
E a debênture (01)ofertada como caução no juízo cível, alcançou o valor total de R$ 924.131,67 (atualizado em 12/06/2017) (ev. 3, p. 2, autos n. 03044012220178240036;e ev. 162, p. 138, destes autos), superando o valor da dívida apontada na denúncia (R$225.428,94 - ev. 1, doc. 1).

Revelou a existência de uma ação cível (autos n. 03044012220178240036) que discute a quitação do débito tributário (CDA n. 17001902770), o qual é objeto da denúncia deste feito, sendo que naqueles autos houve deferimento da tutela de urgência para sustar a exigibilidade do título que cobrava a dívida tributária, servindo sua debênture como caução.

Veja-se, aliás, que a referida ação cível foi protocolada (em 13/06/2017 - ev. 1,daqueles autos), antes da presente ação (16/05/2018 - ev. 1, do presente feito).

Ainda, indicou que a dívida em questão também é objeto de execução fiscal n. 0901496-92.2017.8.24.0036, que está suspensa em razão do parcelamento do débito tributário.

Aliás, da referida execução fiscal é possível observar que a CDA (n. 17001902770) que a embasa (ev. 1, doc. 2, daquele feito), se refere aos mesmos períodos descritos na denúncia (ev. 1, do presente feito).

Como já dito, vinha se admitindo a compensação das debêntures com débitos tributários, tanto pelo próprio Estado de Santa Catarina como pela jurisprudência catarinense.

Tais circunstâncias, por certo, tornam dúbia a constituição do crédito tributário, objeto deste feito, e afastam o dolo da conduta do réu, consubstanciado na vontade livre e consciente de apropriar-se do tributo (ICMS) descontado ou cobrado, deixando de recolhê-lo aos cofres públicos.

Recurso em sentido estrito. Crime tributário. **Art. 1º, ii, da lei n. 8.137/90**. Rejeição da denúncia. Recurso da acusação. Existência de embargos à execução fiscal. Circunstância que, por si só, não tem o condão deobstar a persecução penal. Independência entre as esferas cível ecriminal. Peculiaridades do caso, contudo, que recomendam arejeição da inicial acusatória.

Oferecimento dos embargos à execuçãocom o depósito judicial da integralidade do crédito tributário. Juntada aos autos de comprovantes do recolhimento do tributoperante o estado do rio de janeiro. Circunstâncias que demonstram aausência de dolo dos denunciados. Inexistência de indícios de açãofraudulenta. Denúncia ofertada apenas em razão do nãorecolhimento do tributo. Rejeição da denúncia mantida. Recursodesprovido.

3. Havendo lançamento definitivo, a propositura de ação anulatória de débito fiscal nãoobsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordemtributária, haja vista a independência das esferas cível e penal.

4. Contudo, o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária,em momento anterior à constituição definitiva do crédito tributário e logo em seguida àentrada em vigor da lei que instituiu o tributo, demonstra a presença de dúvida sobre alegislação. Foi, inclusive, deferida a liminar para suspender a exigibilidade do crédito, e, aofinal, julgada parcialmente procedente a ação, consignando-se, ainda, a existência de valoresdepositados em juízo e carta-fiança.

Assim, não evidenciado o dolo, a absolvição do réu se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, absolvo sumariamente XXXX (RETIRADO PELA LGPD), com fundamento noart. 397, III, do CPP.
Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Oportunamente, arquivem-se.

Parecer do MP em ação penal

Ainda, no período de constituição da dívida (2012), **havia decisões do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheciam como possível o pagamento de tributos em títulos públicos emitidos pelo Estado deste que a Lei atribuísse efeito liberatório, como no caso do INVESC** (Apelação ns. 0012770- 93.2012.8.24.0023 e 2013.015204-8).

Assim, o réu, na qualidade de **sócio-administrador, fez uso das debêntures da INVESC,** as quais estavam revestidas de poder liberatório, para quitar os débitos tributários, tanto que ofereceram os debêntures como caução na Ação de Execução Fiscal n. 0900435-07.2014.8.24.0036, nos termos da **Lei n. 9.940/1995.**

Tendo em vista que o citado artigo autoriza a dar aos títulos características de permutabilidade e poder liberatório, logo, a conduta do acusado, à época dos fatos, era legítima, já que estava autorizado pleitear a compensação de débitos tributários por debêntures da INVESC. Além do mais, as debêntures possuem o valor de cerca de R$ 829.928,53, o que acautela satisfatoriamente o débito tributário em debate.

Diante de todos esses argumentos, fica nítida a ausência de dolo do acusado de sonegar o tributo estadual, tornando sua absolvição a medida mais adequada. À vista do exposto, o Ministério Público requer o julgamento antecipado do feito (uma vez que existem testemunhas a serem ouvidas) e a absolvição de XXX (RETIRADO PELA LGPD), nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Parecer da Procuradoria

no incidente de arguição de descumprimento de preceito fundamental - 5030516-06.2022.8.24.0000

2.2 Constitucionalidade das relações jurídicas fundadas no artigo 8º da Lei Estadual n. 9.940/1995

A tese da inconstitucionalidade do artigo 8º da Lei Estadual n. 9.940/1995 está calcada em três argumentos:

i) inexistência de previsão no Código Tributário Nacional de modalidade de extinção do crédito tributário por meio de debêntures;
ii) competência exclusiva da União para legislar sobre direito comercial;
iii) ausência de convênio com o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) autorizando a concessão de benefícios fiscais.

É preciso considerar que o objeto do presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade é a relação jurídica amparada no dispositivo legal questionado e não o controle abstrato da norma. O contexto fático subjacente à tese suscitada é crucial para o deslinde da questão.

Não há como ignorar que o artigo 8º da Lei Estadual n. 9.940/1995 estava plenamente em vigor quando o contribuinte, A. Angeloni & Cia Ltda., utilizou os créditos decorrentes das debêntures emitidas pela INVESC para o pagamento de 50% do ICMS devido.

A presunção de veracidade e de legitimidade do poder liberatório de tributos que revestia os títulos adquiridos pelo contribuinte foi ratificada pelo então Governador, que firmou protocolo de intenções com A. Angeloni & Cia Ltda., no qual restou firmado que o Estado de Santa Catarina aceitaria o pagamento de tributos mediante as debêntures emitidas com base na Lei Estadual n. 9.940/1995.

Em contrapartida, o contribuinte deveria criar 700 empregos diretos, incrementar suas atividades econômicas no montante de R$ 100.000.000,00 (cem milhões), dentre outras obrigações, as quais aparentemente foram atendidas, ou pelo menos não ficou provado que isso não ocorreu. Não bastasse, houve a formalização de Regime Especial autorizando essa forma de extinção do crédito tributário, bem como a emissão pela Procuradoria-Geral do Estado de diversos pareceres favoráveis ao pagamento de ICMS com debêntures.

Ora, o Estado de Santa Catarina, por meio da INVESC, obteve ganhos financeiros derivados das debêntures adquiridas por investidores, os quais certamente levaram em consideração o poder liberatório de tributos conferido legalmente aos títulos no momento de adquiri-los.

O Estado Democrático de Direito consagra os princípios basilares da confiança legítima, da lealdade, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Não é admissível que o ente público, objetivando auferir vantagens, pratique atos amparado em norma pretensamente ilegítima e, posteriormente, pretenda se beneficiar de sua própria torpeza.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que "a proteção da confiança, enquanto valor constitucional de ordem ético-jurídica e enquanto projeção subjetiva do princípio da segurança jurídica, desautoriza a Administração Pública a exercer o seu imperium de desconstituir ou anular as situações administrativas desconformes com o postulado da legalidade administrativa, quando revestidas de aparência de legalidade, de boa-fé e consolidadas no tempo por inércia do próprio ente público que as originou ou lhes deu causa"

Em resumo, às debêntures emitidas pela INVESC foi conferido poder liberatório de tributos, previsto na legislação em vigor e reafirmado em diversos atos do Poder Executivo. O contribuinte utilizou os títulos na forma da lei e do protocolo de intenções firmado com o Estado. Logo, a situação está concretizada e as relações jurídicas amparadas pelo artigo 8º da Lei Estadual

n. 9.940/1995 não contrariam a ordem constitucional.

Conclusão

Ante o exposto, manifesta-se o Procurador-Geral de Justiça, por intermédio do Coordenador do CECCON, no sentido do não acolhimento da arguição para que seja reconhecida a validade de todas as relações jurídicas amparadas no artigo 8º da Lei Estadual n. 9.940/1995.

Decisão incidente de arguição

de descumprimento de preceito fundamental - 5030516-06.2022.8.24.0000

Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela Quarta Câmara de Direito Público nos autos da ação declaratória ajuizada por A. Angeloni & Cia Ltda. em face do Estado de Santa Catarina, por meio da qual se requer a extinção de crédito de ICMS referente aos meses de julho a setembro de 2009, pagos por meio de debêntures emitidas pela empresa Santa Catarina Participações e Investimentos S/A - INVESC, que, na época, totalizavam R$ 14.888.645,50 (quatorze milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Discute-se, em síntese, a (in)constitucionalidade dos artigos 6º e 13 da Lei Estadual Catarinense n. 17.302 de 30-10-2017, bem como da legislação anterior sobre o tema, especificamente o artigo 8º da Lei Estadual Catarinense n.9.940 de 19-10-1995.

O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento do presente.
É o relatório.

(...)

E, na hipótese, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 5.882, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, analisou a (in)constitucionalidade dos artigos 6º e 13 da Lei Estadual Catarinense n. 17.302 de 30-10-2017, em 17-5-2022, julgando o tema nos seguintes termos:

Conclusão parecer Dr. Roque Antonio Carrazza

sobre as debêntures da INVESC, poder liberatório e utilização para quitação de tributos com base na lei 9.940/1995

O Tribunal, por maioria, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e, no mérito,conheceu da ação direta para julgar procedente o pedido formulado, declarando a inconstitucionalidade do artigo 6º e, por arrastamento, do artigo 13, ambos da Lei Estadual catarinense 17.302, de 30 de outubro de 2017, nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques, que acompanhavam o Relator quanto à procedência da ação direta, mas propunham a modulação dos efeitos da decisão. Os Ministros Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 6.5.2022 a 13.5.2022.

Importa destacar parte da fundamentação proferida, a qual, além de declarar a inconstitucionalidade dos ditos artigos da lei catarinense, determinou expressamente a repristinação do artigo 8º da Lei n. 9.940/1995 - a saber:

Noto que as razões para o reconhecimento da inconstitucionalidade do Art. 6º da Lei Estadual catarinense 17.302/2017 não maculam, ex ante, o que dispõe o Art. 8º da Lei nº 9.940/1995, que sequer experimentou questionamentos quanto à sua constitucionalidade nestes autos.

Ademais, a repristinação do artigo em tela, ante a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do Art. 13 da Lei 17.302/2017, pode contribuir, penso eu, para que o Estado de Santa Catarina venha a promover solução definitiva quanto ao passivo referente às debêntures da INVESC.

Nesse sentido, diante de superveniente julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, caracteriza-se necessária a rejeição do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, com fulcro no parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, rejeito o presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Ao cabo de tudo o que expusemos, devemos ter presente que interpretar um texto legislativo, mais do que simplesmente entender as palavras que o compõem, é captar seu conteúdo e suas implicações práticas.

De fato, as disposições legais não devem ser interpretadas, ou seja, compreendidas em seu alcance e significado, apenas no estrito e exclusivo entendimento gramatical de seus termos. Fosse assim, e talvez o ensino da Ciência Jurídica pudesse ser desnecessário, posto que a mera alfabetização seria suficiente para converter qualquer cidadão, em verdadeiro expert na arte de interpretar as leis. Então, a palavra “exegese” poderia ser substituída por “leitura”, e o termo “hermenêutica” deixaria de identificar uma Ciência própria, para tornar-se sinônimo de “gramática”.

Julgamos oportuno citar, neste lanço, a sempre atual lição de Carlos Maximiliano que, abeberando-se nos ensinamentos de Jellinek, Salomon, Dernburg, Ferrara e Alves Moreira, bem sintetizou clássica premissa, que alicerça todo o pensamento da moderna Ciência do

Direito:

"A palavra é um mau veículo do pensamento; por isso, embora de aparência translúcida a forma, não revela todo o conteúdo da lei, resta sempre margem para conceitos e dúvidas; a própria letra nem sempre indica se deve ser entendida à risca, ou aplicada extensivamente; enfim, até mesmo a clareza exterior ilude; sob um só invólucro verbal se conchegam e escondem várias idéias, valores mais amplos e profundos do que os resultantes da simples apreciação literal do texto"

Tais ideias ressaltam a importância da interpretação sistemática, que, em busca da mens legis, exige uma visão global do ordenamento jurídico.

Realmente, a procura pela verdade jurídica não pode terminar na simples leitura de um texto legislativo. art. 8º, da Lei catarinense nº 9.940/1995, de modo razoável, segundo, digase

de passagem, a exortação de Goffredo da Silva Telles Júnior; verbis: "Na interpretação das leis, mais importante do que o rigor da lógica racional, é o entendimento razoável dos preceitos, porque o que se espera inferir das leis não é, necessariamente, a melhor lógica, mas uma justa e humana solução".106

Muito bem, a posição que estamos a defender afina-se com o pensamento deste consagrado Mestre. Qualquer outra, vênia concessa, afasta-se da lógica da prudência (jurisprudência), conatural à Ciência do Direito.

Agradecemos a sua atenção!

CREDITAX
R&D PARTICIPAÇÕES